

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6666/2542	พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย บั้วลัย ผ่องจิตร กับพวก	โจทก์
	นาง ไพบุลย์ บุญสม	จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 217, มาตรา 358

จำเลยมีเจตนาจะทำลายรั้วไม้ไผ่ที่ปักติดเป็นแนวของผู้เสียหายโดยนำไปเผาให้
ใช้การไม่ได้เท่านั้น การที่จำเลยดึงรั้วไม้ไผ่ของผู้เสียหายจำนวน 2 แนว แล้วนำไป
เผาทำลายใกล้บริเวณรั้วนั้น จำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสียหายทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 358 เพียงบทเดียว มิใช่กระทำผิดหลายบท การเผาแนวไม้ไผ่
เป็นการทำลายทรัพย์ของผู้เสียหายให้เสียหาย มิใช่จำเลยวางเพลิงเผารั้วบ้านของผู้
เสียหายในขณะที่มีสภาพเป็นรั้วบ้านกันขอบเขตเป็นที่อยู่อาศัย จึงไม่เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 217 อีกกระทงหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำให้เสียหายโดยวางเพลิงเผารั้วบ้านไม้ไผ่สีสุกผ้าซีก
จำนวน 2 แนว ราคา 1,000 บาท ของนายบั้วลัย ผ่องจิตร ผู้เสียหาย จนเกิดการลุก
ไหม้ อันเป็นการทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งรั้วบ้าน
ดังกล่าวอันเป็นทรัพย์สินที่มีราคาน้อย และไม่เป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น ขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 223, 358

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายบัวลัย ผ่องจิตร ที่ 1 นางปราณี ผ่องจิตร ที่ 2 ซึ่งโจทก์รับว่าเป็นผู้เสียหายอีกคนหนึ่ง ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217, 223, 358 เป็นความผิดหลายบทแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษฐานทำให้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ จำเลยได้เผาเศษใบไม้และกิ่งไม้ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า วันเกิดเหตุจำเลยดึงรั้วไม้ไผ่ผ่าซีกที่ยึดติดเป็นแผงทางรั้วด้านทิศตะวันออกแล้วนำไปเผาทำลาย การกระทำของจำเลยจึงมีความผิดฐานทำให้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 เพียงบทเดียว มิใช่กระทำผิดหลายบท เพราะจำเลยมีเจตนาจะทำลายรั้วไม้ไผ่ที่ปักติดเป็นแผงของโจทก์ร่วมที่ 1 โดยนำไปเผาให้ใช้การไม่ได้เท่านั้น การเผาแผงไม้ไผ่นั้นเป็นการทำลายทรัพย์ของโจทก์ร่วมที่ 1 ให้เสียหาย มิใช่วางเพลิงเผาทรัพย์คือ เผารั้วบ้านของโจทก์ร่วมที่ 1 ตามฟ้อง เพราะจำเลยมิได้วางเพลิงเผาแผงไม้ไผ่ในขณะที่มีสภาพเป็นรั้วบ้านกันขอบเขตเป็นที่อยู่อาศัยของโจทก์ร่วมที่ 1 อันจะต้องด้วยความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 217 แต่ราคาทรัพย์สินที่เสียหายมีเพียง 1,000 บาท และเป็นความผิดทางอาญาไม่ร้ายแรง ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษอาญามาก่อน เห็นสมควรให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอกการลงโทษจำคุกเพื่อให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป ดีกว่าจะพิพากษาลงโทษจำคุกซึ่งอาจไม่เป็นผลดีหรือไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขความประพฤติของจำเลย แต่เพื่อให้หลบจำ ให้ปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 จำคุก 4 เดือน และปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คำขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ